Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 22ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810214

Processo nº 0061255-87.2021.8.17.2001

AUTOR: VIVIANE GODE DE VASCONCELOS MORAIS
REPRESENTANTE: VANEIDE MARIA NUNES MORAIS

REU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

Vistos, etc.

VIVIANE GODE DE VASCONCELOS MORAIS propôs a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de **UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**, ambas devidamente qualificadas nos autos.

Segundo narra a exordial, a reclamante é segurada pela operadora de saúde demandada e foi diagnosticada com outras esquizofrenias (CID 10 F 20.8) e transtorno esquizoafetivo do tipo misto (CID 10 F 25.2).

Aduz a requerente que se encontra em um quadro grave de alteração de humor e senso de percepção com sintomas alucinatórios e já fez uso das seguintes medicações: RISPIREDONA 4MG, QUETIAPINA 300MG, ANSIOLÍTICO, TOPIRAMATO e RIVOTRIL, no entretanto, não apresentou melhoras dos sintomas psicóticos.

Nesse contexto, alega a demandante que o médico especialista que a acompanha prescreveu o uso de **LURASIDONA 80mg** (duas vezes ao dia), por tempo indeterminado, a fim de minorar seu sofrimento psicótico.

Todavia, ao solicitar administrativamente o fornecimento da medicação, a seguradora de saúde suplicada negou o requerimento formulado, sob o argumento de que não há cobertura contratual para fornecimento de medicamento de uso domiciliar.

Tutela de urgência indeferida à id. 86549232.

A demandada ofertou contestação à id. 88917089, arguindo, preliminarmente, a necessidade do chamamento do Estado de Pernambuco ao processo. No mérito, a operadora reclamada pugnou pela improcedência dos pleitos autorais ante a ausência de previsão legal para o fornecimento da medicação LURASIDONA 80mg para uso domiciliar. Ao final, rechaçou a ocorrência de ato ilícito praticado e, consequentemente, a existência de danos morais tidos enquanto suportados pela parte autora.

Intimadas as partes para indicarem as provas que desejavam produzir, nada foi requerido.

Anunciado o julgamento antecipado do feito, vieram-me os autos conclusos.

É relatório.

Passo a decidir.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Verifico que o feito comporta julgamento antecipado na forma do art. 355, I do CPC, pois não há controvérsia quantos aos fatos, restringindo-se a controvérsia, portanto, a matéria unicamente de direito, consistente na obrigatoriedade, ou não, da cobertura do medicamento acima reportado pela seguradora ré.

DO CHAMAMENTO AO PROCESSO

No que concerne à preliminar suscitada pela empresa requerida, observo que não há correlação entre o pleito formulado e as situações previstas no art. 130 do CPC, especificamente a ocorrência de fiança e/ou solidariedade entre o Estado de Pernambuco e a operadora suplicada.

Sendo assim, **rejeito** a preliminar arguida, ao tempo em que passo à análise do mérito.

IN MERITUM CAUSAE

De prêmio, acuso que a presente demanda versa sobre o suposto inadimplemento contratual da demandada alusivo à negativa de fornecimento da medicação LURASIDONA 80mg para o tratamento psiquiátrico da promovente através do uso domiciliar, em consonância com o laudo médico apresentado.

De clareza resoluta, outrossim, a existência do requerimento administrativo e a ocorrência da negativa de autorização para a realização do tratamento, efetiva e justificadamente, recomendado por profissional médico.

Assim, o ponto controvertido, ou seja, o **nó górdio** a ser objeto de enfrentamento, reside em aferir a legalidade da negativa, por parte da empresa demandada, de arcar com as despesas decorrentes da aquisição do medicamento ministrado pelo médico assistente.

Pois bem.

A suplicante é portadora de patologia abarcada pela cobertura do plano de saúde, contudo o tratamento medicamentoso prescrito **não integra o escopo do contrato de assistência suplementar à saúde**, isto porque o medicamento de uso domiciliar, ou seja, aquele que, para ser administrado, não demanda internação hospitalar, é expressamente excluído, segundo as disposições da Lei 9.656/98, salvo as exceções legalmente previstas, senão vejamos:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, [...] das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, ***exceto****: [...]*

VI - ***fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar****, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;*

[...]

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as

respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial: [...]

c) ***cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes****;*

II - quando incluir internação hospitalar: [...]

g) ***cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;***

Assim, conforme leitura do dispositivo legal que desautoriza a concessão de medicamento para tratamento domiciliar, vê-se que os únicos fármacos, cujo custeio é obrigatório pelas operadoras de saúde, são os **antineoplásicos orais**, não se enquadrando a diretiva no o caso em apreço.

De idêntica sorte, o entendimento recente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de considerar lícita a exclusão de cobertura para fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados, a medicação assistida (*home care*) e os expressamente incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde.

A respeito da matéria, os arestos transcritos *infra*:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. **PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL.** NÃO CARACTERIZAÇÃO. **LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA**. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 3. **É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim**. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021). **4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998.** Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. 6. **A previsão legal do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS.** 7. No âmbito do Sistema Único de Saúde

(SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 8. Recurso especial provido. (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021)

Com efeito, verificada a ausência de enquadramento da hipótese em tela às exceções previstas na Lei 9.656/98 e na jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, reputo **lícita** a conduta praticada pelo plano de saúde suplicado ao recusar o fornecimento da medicação LURASIDONA 80mg para uso domiciliar.

Por conseguinte, faltante a prática de ato ilícito perpetrado pela operadora requerida, não vislumbro a ocorrência de qualquer dano de índole extrapatrimonial vivenciado pela usuária do plano de saúde.

Ante o exposto, com arrimo no art. 487, I do CPC, extingo o processo, com resolução do mérito, por **improcedentes** os pedidos deduzidos na exordial, ao tempo em que **confirmo** o inteiro teor da decisão interlocutória de id. 86549232, tornando definitivo o seu indeferimento.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo certo que a execução de tal verba se dará após a comprovação de que a parte acionante não mais faz jus à condição de hipossuficiente (art. 98, §3º do CPC).

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo.

Recife, data da assinatura digital.

MARIA CRISTINA SOUZA LEÃO DE CASTRO
Juíza de Direito Titular

Assinado eletronicamente por: MARIA CRISTINA SOUZA LEÃO DE CASTRO
12/10/2022 18:41:46
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 115852018

22101218414685800000113254665

IMPRIMIR GERAR PDF